第 4 章

消費者との取引にかかわる法規制

第1節　消費者との取引一般に関する法律（消費者契約法）
第2節　特定の取引に適用される法規制（特定商取引法）
第3節　信販・割賦販売に関する法規制（割賦販売法）
第4節　製品の安全にかかわる法律

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　消費者との取引一般に関する法律（消費者契約法）

この節で学ぶこと

民法は、取引の両当事者が自由な意思に基づいて契約を結び、国家はこれを尊重して干渉しないことを原則としている（契約自由の原則）。ところが、消費者と事業者との間には、契約の締結等に関して「情報の質および量ならびに交渉力の格差」があるため、当事者間の実質的な公平が実現できず、これを修正する必要が生じている。そこで、事業者との関係で消費者を包括的に保護するため、民法の原則を修正する特別法として消費者契約法が制定されている。

この節では、消費者契約法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

消費者保護法制の概要とその必要性、消費者契約法による消費者の保護に関する基本的事項

私人間の取引に一般的に適用される民法は取引の当事者が契約能力・知識等の点で対等の立場にあることを前提としている。ところが、消費者と事業者との間の契約においては、事業者側に情報や交渉力が集中しており、当事者間の実質的な公平が実現できず、これを修正する必要が生じる。そこで、事業者との関係で消費者を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

包括的に保護するため、民法の原則を修正する特別法として消費者契約法〔Consumer Contract Act〕が制定されている。

Q&A

Q）消費者の保護のため、法律はどのような手段をとっているか。

A）各種の消費者保護法は、消費者を保護し、事業者と対等な関係で取引ができるように、大きく次の2つをその内容としている。

① 事業者の事業活動が適正に行われるように規制すること

② 消費者の私法上の権利を強化すること

①の例として、景品表示法などが挙げられる。②の例として、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法、金融商品販売法等に見られるクーリング・オフ、取消権、支払停止の抗弁の制度などが挙げられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　消費者契約法の適用がある取引

消費者契約法〔Consumer Contract Act〕は、消費者と事業者との間で締結されるあらゆる契約（消費者契約という。労働契約は除外）に適用される（消費者契約法2条3項）。消費者には、不適切な勧誘方法により締結された契約を一定の期間取り消すことのできる権利が認められている。また、消費者にとって一方的に不利な内容の契約条項は無効とされている。

事業者は、①契約の内容がその解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ消費者にとって平易なものになるようにすること、そして②消費者の知識および経験を考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について、必要な情報を提供することが努力義務とされている（消費者契約法3条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）消費者契約法上の「事業者」は、商法上の商人に限られるのか。

A）消費者契約法上の「事業者」とは、法人その他の団体、および事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう（消費者契約法2条2項）。そして、事業とは一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行を意味し、公益・非公益を問わず反復継続して行われる同種の行為が「事業」に含まれる。

したがって、消費者契約法は、商人と消費者との間の契約だけでなく、医師などの非商人と消費者との間の契約、公益的な性格を有する学校法人（大学等）などの法人と消費者との間の契約にも適用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　取り消すことができる行為および無効とされる条項

（1）取り消すことができる行為

消費者契約法は、消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような事業者の不適切な勧誘行為を類型化し、消費者がそれらの行為に基づいて行った意思表示を取り消せるものとした（消費者契約法4条）。不適切な勧誘行為とは、例えば次のような行為である。

①　契約の重要事項に関する不実の告知

「不実の告知」とは、真実または真正でないことをいう。真実または真正でないことにつき必ずしも主観的認識を有していることは必要なく、告知の内容が客観的に真実または真正でないことで足りる。

②　契約における不確実な事項についての断定的判断の提供

「不確実な事項」とは、消費者の財産上の利得に影響するものであって将来を見通すことがそもそも困難であるものをいい、「断定的判断」とは、確実でないものが確実であると誤解させるような決めつけ方をいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　不利益事実の故意または重過失による不告知

「不利益事実」とは、消費者契約を締結する前の状態と後の状態とを比較して、当該消費者に不利益を生じさせるおそれがある事実をいう。

④　消費者が事業者に当該消費者の住居等から退去すべき旨の意思を表示したのに、当該事業者が退去しないこと

「退去すべき旨の意思を示した」とは、基本的には、退去すべき旨の意思を直接的に表示した場合（例えば、「帰ってくれ」「お引き取りください」と告知した場合）をいう。

⑤　消費者が勧誘を受けた場所から退去する旨の意思を事業者に示したのに、その場所から当該消費者を退去させないこと

「退去させないこと」とは、物理的な方法であるか心理的な方法であるかを問わず、消費者の一定の場所からの脱出を不可能もしくは著しく困難にする行為をいう。拘束時間の長短は問わない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥　勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行して勧誘すること

⑦　威迫する言動を交えて、他者に相談の連絡をすることを妨害すること

⑧　契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にすること

⑨　社会生活上の経験不足を不当に利用し不安をあおる告知や、恋愛感情等に乗じた人間関係を濫用した勧誘

⑩　加齢等による判断力の低下を不当に利用した勧誘

⑪　霊感等による知見を用いての告知・勧誘

⑫　契約締結前に債務の内容を実施してしまう等により、実施前の原状回復を著しく困難にすること

⑬　契約締結前に債務の内容を実施してしまう等による代金の請求行為

⑭　契約の目的となるものの分量、回数または期間がその消費者にとって通常想定されるものを著しく超えるものであり、事業者がそのことを知っていながら勧誘を行ったこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

消費者から不適切な勧誘行為による意思表示の取消しがなされると、当該消費者契約は遡及(そきゅう)的に無効となり、原則として、消費者と事業者の双方に原状回復義務が生じる（消費者契約法11条、民法121条・121条の2）。ただし、取消しをした消費者が、給付を受けた当時には意思表示を取り消せることを知らなかった場合には、消費者契約によって現に利益を受けた限度で事業者に返還すれば足りる（消費者契約法6条の2）。

この取消権の行使は、追認が可能となった時（不適切な勧誘行為により、錯誤で意思表示をしたことに気付いた時や、不退去など自由な意思表示をできない状態を脱した時）から1年間（霊感等による知見等を用いた告知については3年間）、契約締結の時から5年間（霊感による知見を用いた告知については10年間）は行使可能であるが（消費者契約法7条）、取消しの効果は善意無過失の第三者には対抗できない（消費者契約法4条6項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

消費者は、この法律で規定する取消権を行使でき、かつ民法96条所定の詐欺もしくは強迫に基づく取消権も合わせて主張することができる場合、そのどちらを主張することも可能である（消費者契約法6条）。また、この法律の規定による取消権成立の証明責任はすべて消費者側にある。

（2）無効となる契約条項〔nullity of consumer contract clauses〕

消費者契約法は、消費者が一方的に不利益となる契約条項を無効としている（消費者契約法8条～10条）。例えば、次のような趣旨の契約条項は、消費者契約法上無効である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①　事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

例えば、「いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない」、「事業者に責に帰すべき事由があっても一切責任を負わない」といった、事業者の債務不履行による損害賠償責任をすべて免除する旨の条項が該当する。

②　事業者の故意または重大な過失による債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

例えば、「事業者の損害賠償責任は〇〇円を限度とする」といった条項がある。

③　事業者の債務の履行時になされた当該事業者の不法行為によって消費者に損害が生じた場合に、その損害を賠償する責任の全部を免除する条項

消費者契約において、事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する、または当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する旨の条項をその限りにおいて無効とするものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　事業者の債務の履行時になされた故意または重大な過失による不法行為によって消費者に損害が生じた場合に、その損害を賠償する責任の一部を免除する条項

消費者契約において、事業者が不法行為による損害賠償責任を負う場合で、加害行為の行為者に故意または重過失があっても、損害賠償責任を制限するまたは当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する旨の条項を無効とするものである。

⑤　軽過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない不明確な一部免責条項

例えば、「法令に反しない限り、1万円を上限として賠償します」という条項は、軽過失による行為にのみ適用されることが明確ではないため、無効である。一方、「軽過失の場合は1万円を上限として賠償します」という条項は、有効である。

⑥　事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑦　事業者が自らの責任（債務不履行・不法行為）の内容や債務不履行による解除権の有無を自ら決定する条項

⑧　消費者の後見開始等のみを理由とする解除権を付与する条項

⑨　消費者が負担する遅延損害金等の率を年率14.6％超とする条項の当該超える部分（他の法律において利率の規定がある場合を除く）

⑩　消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令で消費者に与えられている権利を制限し、または義務を加重する特約で信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの

なお、これらの条項は無効であり、その契約上の効力は生じないが、当該条項が含まれる契約全体が無効となるわけではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　解約料の説明の努力義務

事業者は、消費者契約における解約料等の定めにつき、次の2点の努力義務を負う。

① 消費者に対して、解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務（消費者契約法9条2項）
② 適格消費者団体に対して、解約料の算定根拠を説明する努力義務（消費者契約法12条の4）

4　適格消費者団体訴訟制度

（1）差止請求権

一定の要件を充たしたNPO法人や公益法人は、内閣総理大臣の認定を受けることによって適格消費者団体となることができる。そして適格消費者団体は、消費者契約法等に違反している事業者に対し、不特定多数の消費者の利益を保護するために差止請求をすることができ（消費者契約法12条）、必要な場合には差止請求訴訟を提起することができる（消費者契約法41条参照）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

具体的に、適格消費者団体が差止め等を求めることができる事業者の行為は次の通りである（消費者契約法12条等）。

① 消費者契約法上消費者が取り消すことができる不適切な勧誘行為
② 消費者契約法上無効となる条項を含む消費者契約の申込みや承諾
③ 景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示
④ 特定商取引法所定の行為に関する不当勧誘や虚偽広告

（注）上記の行為が不特定多数の者との間で行われていた場合等に限られる。

（2）被害回復裁判手続

消費者被害では、同種の被害が拡散的に多発する一方、個々の消費者にとっては必ずしも被害額が大きくないケースもある上、訴訟を追行することは非常に重い負担となるという特徴がある。そこで、「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」（消費者裁判手続特例法）が制定され、共通

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

義務確認の訴えと簡易確定手続という二段階型の訴訟制度を用いて救済を図っている。

一段階目の手続である共通義務確認の訴えでは、適格消費者団体のうち、所定の要件を充たすものとして認定を受けた特定適格消費者団体を原告、事業者を被告として、事業者が多数の消費者に対して負う、消費者契約に関する債務不履行や不法行為等に基づく金銭支払いに関する共通義務の存否が確認される（消費者裁判手続特例法3条）。

共通義務確認の訴えにより事業者の共通義務が認められたときは、特定適格消費者団体の申立てにより二段階目の手続である簡易確定手続が開始される。この手続において共通義務にかかる請求権を有する消費者（対象消費者）は債権届出を行い、これに対して事業者から異議がなければ、届出債権の内容が確定する。届出債権者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する（消費者裁判手続特例法45条5項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　特定の取引に適用される法規制（特定商取引法）

この節で学ぶこと

特定商取引法は、消費者と事業者との間の「情報の質および量ならびに交渉力の格差」を考慮して、消費者の保護と公正な取引を確保するための法律の1つである。特定商取引法は、訪問販売や訪問購入、通信販売、特定継続的役務提供といった消費者トラブルを生じやすい個別の取引類型をごとに、事業者が遵守すべき規制やクーリング・オフ等を定めている。

この節では、特定商取引法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

特定商取引法による消費者の保護に関する基本的事項

1　特定商取引法の趣旨

特定商取引に関する法律（特定商取引法）〔Act on Specified Commercial Transactions〕は、特に、勧誘方法や手段、取り扱う契約形態が特殊であって、消費者の側が、契約締結に関して、十分な準備ができておらず、または情報が不足している状態で、事業者からの契約の申込みや契約の締結の勧誘がなされた場合について、取引の公正と購入者等の損害の防止を図るために制定された法律である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　訪問販売〔Door-to-Door Sales〕

対象となる販売形態としては、販売業者・役務提供事業者（以下「販売業者等」という）が、営業所等以外の場所で、商品、役務、権利（以下「商品等」という）の販売等の勧誘をし、その申込みを受け、または契約を締結（以下「契約の締結等」という）することが挙げられる。このような販売形態の他、路上等で呼び止めて同行させること（いわゆるキャッチセールス）や、電話・ダイレクトメール（DM）等で商品等の売買目的であることを告げずに呼び出すこと（いわゆるアポイントメント・セールスやデート商法、当選商法）などにより、営業所等で契約を締結することも訪問販売に該当し得る（特定商取引法2条1項）。

訪問販売については、販売業者は、事業者の氏名等の明示（特定商取引法3条）、再勧誘の禁止等（特定商取引法3条の2）、書面の交付等（特定商取引法4条・5条）などの義務を負うほか、禁止行為（特定商取引法6条）や行政処分・罰則の規定が設けられている。このうち、書面の交付については、消費者の事前の同意がある場合には、電磁的方法による提供が認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

消費者保護規定としては、契約の申込みまたは契約締結の際に販売業者等が交付すべき書面等を受領した日から8日以内の無条件の契約申込みの撤回、契約解除（クーリング・オフ）制度が設けられている（特定商取引法9条）。また、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品等の売買契約を締結した場合等にも、契約後1年間に限り、原則として契約の申込みの撤回や契約の解除をすることができる（特定商取引法9条の2）。さらに、クーリング・オフ期間経過後に販売業者が消費者側の債務不履行で解約した場合の損害賠償額についても、販売業者は一定額を超えた損害賠償を請求できないとして、違約金等の損害賠償の額を制限している（特定商取引法10条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　通信販売〔Mail Order Sales〕

通信販売とは、販売業者等が郵便、新聞等のメディアの広告、インターネットなどを使って、商品等の販売等を行うもので、後に述べる電話勧誘販売に該当しないものをいう（特定商取引法2条2項）。特定商取引法は、販売業者等に、販売する商品等に関して、販売価格、送料、支払時期、納品時期、定期購入か否か等についての適正な広告を行わせて、適正な情報提供をさせるとともに（特定商取引法11条）、誇大広告を禁止している（特定商取引法12条）。なお、同法には誇大広告でないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出義務（特定商取引法12条の2）が定められており、その資料を15日以内に提出できないような不実証広告は禁止されている。

また、販売業者等は、原則として、通信販売をする場合の商品等の販売条件等について、相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告およびファクシミリ広告をすることが禁止されている（特定商取引法12条の3・12条の5）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これらの広告規制のほか、広告において商品等の返品条件を定めていない場合には、8日以内に限り、通信販売によって商品等を購入した者等が無条件で申込みの撤回または契約の解除ができるという消費者保護規定も設けられている（特定商取引法15条の3）。

さらに、「詐欺的な定期購入商法」対策として、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することを義務付けること、定期購入でないと誤認させる表示等の禁止、当該誤認させる表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認めること、通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止、誤認させる表示や解除の妨害等は適格消費者団体の差止請求の対象とすること等の規制がなされている（特定商取引法11条・12条・12条の6・13条の2・15条の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q)いわゆるインターネットショップは、どのような法規制を受けるか。

A)インターネットショップは通常は通信販売に該当するので、特定商取引法の規制を受ける。特定商取引法では、通信販売につき、誇大広告が禁止され、かつ、一定の事項(販売価格、送料、支払時期、納期等)について事業者に開示を義務付けるなどの規制がなされている。また、電子メールで広告をする場合、相手方からの請求または承諾がなければ、広告メールを送ることはできないという規制も存在する。

この特定商取引法上の規制のほかに、インターネットショップにおけるクレジット決済には、割賦販売法が適用される場合がある。この場合、消費者は、クーリング・オフの権利を行使することが可能である。

次に、承諾の意思の有無を確認するための措置を講じていないと、購入者から操作ミスなどの理由で錯誤の主張が行われた場合に、事業者側は重過失の主張をもってこれに対抗することができないとされていることも重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに、事業者がインターネットショップで一般の消費者を相手に商取引を行う場合には、消費者契約法も適用される。これにより、消費者に一方的に不利益となる条項はたとえ約款に記載したとしても無効とされ、また、事業者が契約の重要事項に関する不実告知や、契約における不確実事項について断定的判断の提供などの行為を行えば、消費者は当該契約を消費者契約法に基づき取り消すことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　電話勧誘販売〔Telemarketing Sales〕

電話勧誘販売とは、販売業者等が、電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話における売買契約・役務提供契約の勧誘により、電話・郵便等の方法で、商品等の購入の契約等を行わせる方法をいう（特定商取引法2条3項）。電話勧誘販売は不意打ち的側面を有している点で訪問販売と同じであることから、訪問販売と同様の規制が設けられている。

・氏名等の明示義務（特定商取引法16条）
・契約を締結しない旨を表示した者に対する勧誘の禁止（特定商取引法17条）
・所定の事項を記載した書面の交付義務（注）（特定商取引法18条・19条）
・クーリング・オフ等の妨害目的による重要事項についての①不実告知、②故意の不告知、③威迫・困惑行為の禁止（特定商取引法21条）
・クーリング・オフ制度（特定商取引法24条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

・過量販売に係る売買契約等の申込みの撤回または解除（特定商取引法24条の2）
・契約解除に関する違約金等の損害賠償額の制限（特定商取引法25条）

（注）これらの書面は、文書または一定の要件の下に電磁的方法によることができる。

5　連鎖販売取引〔Multilevel Marketing Transactions〕

連鎖販売取引とは、事業者が消費者に対し、商品等の販売等を行う際に、商品等の再販売、受託販売、あっせん等をすることで、報酬や紹介手数料など（特定利益）が得られるといって勧誘し、その商品等を購入させたり、特定利益の受領資格を得るための登録料などの金銭的負担（特定負担）をさせることを伴う取引をいう（特定商取引法33条）。一般には「マルチ商法」などと呼ばれているが、呼称に関係なくこの定義に該当する契約・取引内容であれば、連鎖販売取引に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

連鎖販売取引については、氏名等の明示（特定商取引法33条の2）、広告の表示（特定商取引法35条）、書面の交付（特定商取引法37条）などの義務があるほか、禁止行為（特定商取引法34条）や行政処分・罰則の規定が設けられている。また、クーリング・オフの期間は、契約の内容を明らかにした書面を受け取ってから（再販売のときは、商品を受け取ってから）20日間と比較的長期間となっている（特定商取引法40条）。

さらに、連鎖販売取引を店舗等によらずに行う個人は、組織に入会契約後1年以内は、購入した商品が納品後90日以内であること、再販売をしたり、使用・消費していないなどの条件を満たせば、仕入れ先である販売者に返品すること（解約）ができる（特定商取引法40条の2）。なお、この返品した商品の代金返還については、当該一連の連鎖販売の統括者も連帯して責任を負う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　特定継続的役務提供〔Specified Continuous Service Offers〕

特定継続的役務提供は、役務の提供を受ける者の身体の美化または知識、技術の向上、心身または身上に関する目的を実現させることをもって勧誘されるものであって、役務の性質上、目的の実現が確実でないものとして政令で指定される役務（権利）のうち、その提供期間、提供金額が政令で定める期間・額以上の役務の提供をいう（特定商取引法41条）。

現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

特定継続的役務	役務提供期間	役務提供金額	関連商品	違約金上限
エステティック・サロン	1か月超	5万円超	化粧品、健康食品、下着等	残額の10％または2万円の少ない方
美容医療	1か月超	5万円超	化粧品、マウスピース、医薬品および医薬部外品等	残額の20％または5万円の少ない方
語学教室	2か月超	5万円超	書籍、CD-ROM、FAX、テレビ電話等	残額の20％または5万円の少ない方
家庭教師派遣(通信添削等含む)	2か月超	5万円超	書籍、CD-ROM、FAX、テレビ電話等	1か月分または5万円の少ない方
学習塾	2か月超	5万円超	書籍、CD-ROM、FAX、テレビ電話等	1か月分または2万円の少ない方
結婚情報サービス	2か月超	5万円超	指輪、真珠、貴金属等	残額の20％または2万円の少ない方
パソコン教室	2か月超	5万円超	パソコン、書籍、CD-ROM等	残額の20％または5万円の少ない方

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、特定継続的役務提供は、勧誘方法とは無関係であり、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売による販売はもちろん、広告等を見て消費者が自ら営業所や教室に出向いていった場合でも特定継続的役務提供となり得る。

情報開示としては、契約の締結前に特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、契約締結時には、契約の内容を明らかにした書面を交付する必要があり、これらを1つの書面で兼ねることはできない（特定商取引法42条参照）。消費者保護規定としては、クーリング・オフができる旨の書面を受領した後8日間のクーリング・オフ制度が定められている。また、継続的な役務提供という特性に応じて、クーリング・オフ期間を超えても、違約金を支払えば、いつでも無条件で中途解約ができる点に特徴がある（特定商取引法48条・49条）。さらに、特定継続的役務の提供に密接に関係する商品（関連商品）の購入契約を含めて、クーリング・オフまたは中途解約ができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

7　業務提供誘引販売取引〔Business Opportunity Related Sales Transactions〕

業務提供誘引販売取引は、一般に「内職・モニター商法」と呼ばれている商法である。その定義は、事業者が消費者に対し、商品等（この取引には、指定権利の制限は設けられていない）の販売等を行う際に、この商品や役務を利用した業務を行うことによって、報酬や手数料など（業務提供利益）が得られるといって勧誘し、その商品を購入させたり、役務の提供を行うことで、商品代金や役務提供料、登録料などの金銭的負担（特定負担）をさせることを伴う取引である（特定商取引法51条）。

8　訪問購入

訪問購入とは、物品の購入を業として営む者（購入業者）が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して行う指定物品の購入をいう（特定商取引法58条の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

訪問購入においては、購入業者は、勧誘の要請をしていない消費者に対して、営業所等以外の場所において、勧誘をしたり、勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されている（特定商取引法58条の6）。このほか、訪問購入については、①購入に際しての購入業者の氏名・名称、勧誘目的と勧誘にかかる物品の種類の明示義務、②契約書面等の交付義務、③損害賠償についての制限規定、④消費者によるクーリング・オフが定められている。

さらに、購入業者は、物品の種類・性能・品質等の重要事実について不実告知をしてはならず、重要事実の不告知も同様に禁止され、消費者を威迫・困惑させるような勧誘をしてはならない（特定商取引法58条の10）。

購入業者が、特定商取引法の規定に違反した場合、主務大臣は、購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができ（特定商取引法58条の12）、一定の場合には業務停止を命じることができる（特定商取引法58条の13）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

9　送り付け商法（ネガティブオプション）

送り付け商法（ネガティブオプション）とは、消費者が商品の購入申込みをしていないにもかかわらず、事業者が一方的に商品を送付し、消費者からの返品や購入しない旨の通知がない限り、売買契約が成立したとして、代金を請求する販売形態をいう。もちろん、事業者が消費者に一方的に商品を送付しても売買契約は成立しない。この形態の販売では、事業者が送付した商品の返還を請求することができない旨が定められ、消費者の保護が図られている（特定商取引法59条・59条の2）。これにより、消費者は送付を受けた商品を直ちに処分等することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（特定商取引法の規制）

表中の引用条文はすべて特定商取引法上のものである。

	訪問販売	通信販売	電話勧誘販売	連鎖販売取引	特定継続的役務提供	業務提供誘引販売取引	訪問購入	送り付け商法(ネガティブオプション)
販売業者の氏名等の明示義務	○(3条)	×	○(16条)	○(33条の2)	×	○(51条の2)	○(58条の5)	×
申込み時・契約時の書面交付(注)	○(4条・5条)	×	○(18条・19条)	○(37条)	○(42条)	○(55条)	○(58条の7・8)	×
クーリング・オフ(注)	○(9条)	×	○(24条)	○(40条)	○関連商品の購入契約も解約可(48条)	○(58条)	○(58条の14)	×
広告規制	×	○(11条・12条)	×	○(35条・36条)	○(43条)	○(53条・54条)	×	×
損害賠償額の制限	○(10条)	×	○(25条)	○(40条の2)	○(49条)	○(58条の3)	○(58条の16)	×
その他、特記事項	・不当勧誘行為あるの場合取消権(9条の3)	・迷惑メール規制(12条の3) ・迷惑ファクシミリ規制(12条の5) ・返品制度(15条の3)	・不当勧誘行為あるの場合取消権(24条の3)	・迷惑メール規制(36条の3) ・中途解約権(40条の2) ・不当勧誘行為あるの場合取消権(40条の3)	・中途解約権(49条) ・不当勧誘行為あるの場合取消権(49条の2)	・迷惑メール規制(54条の3) ・不当勧誘行為あるの場合取消権(58条の2)	・物品の引渡しの拒絶(58条の15)	・事業者が商品の返還を請求できる期間の制限(59条)

(注)これらの書面は、文書または一定の要件の下に電磁的方法によることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

10　その他の特定商取引法上の規制

(1) クーリング・オフ妨害と期間の延長

クーリング・オフを妨害するために事業者が不実告知または威迫を行い、これによって、消費者が誤認し、または困惑してクーリング・オフを行わなかったときには、当該契約につきクーリング・オフを行使できる旨等を記載した所定の書面を事業者から新たに受領してから所定の期間が経過するまでは、クーリング・オフをすることができる。これは、特定商取引法においてクーリング・オフ制度が定められているすべての取引に適用される。なお、事業者が、改めてクーリング・オフできる旨の書面の交付をして、その内容を説明すれば、そのときから、取引形態ごとに特定商取引法上定められているクーリング・オフ期間である8日または20日が経過したときは、クーリング・オフすることはできなくなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）勧誘場所についての禁止

販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上で勧誘することは禁止されている。訪問販売類型での勧誘目的であることを告げずに営業所以外の場所において呼び止めて同行させるいわゆるアポイントメント・セールス、キャッチセールス、SF商法など（特定商取引法6条4項）や、連鎖販売取引（同34条4項）、業務提供誘引販売取引（同52条3項）がこの禁止規定の適用対象である。

（3）合理的根拠を示す資料の提出義務〔submission of materials indicating reasonable grounds〕

商品や役務の効能、効果等に関して虚偽・誇大な広告を行っている疑いのある事業者に対しては、主務大臣がその裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この資料が主務大臣の求めから15日以内に提出されない場合は、その広告は、虚偽または誇大な広告（不実証広告）とみなされ、改善指導等の行政処分がなされる（訪問販売について特定商取引法6条の2、通信販売について同12条の2、電話勧誘販売について同21条の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2、連鎖販売取引について同34条の2・36条の2、特定継続的役務提供について同43条の2・44条の2、業務提供誘引販売取引について同52条の2・54条の2）。

（4）重要事項の不実告知、故意の不告知による意思表示の取消し

特定商取引法は、事業者が勧誘するに際してなされる、不実告知および重要事項についての故意の不告知を禁止しており、違反すれば罰則を科される（特定商取引法6条1項2項・21条1項2項・34条1項2項・44条1項2項・52条1項・58条の10第1項2項・70条）。

また、不実告知や重要事項の故意の不告知により、誤認して契約を締結した消費者（連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引においては、これらの取引を店舗等によらないで行う個人に限る）は、消費者契約法と同様に、これに気付いた時から1年以内であれば（契約の時から5年以内であることが必要）、この契約を取り消すことができる。ただし、この契約の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない。また、給付を受けた消費者が、給付を受けた当時に契約を取り消すことができることを知らな

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

かった場合、取り消した当時利益を受けた限度において返還すれば足りる。対象取引は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引である（特定商取引法9条の3・24条の3・40条の3・49条の2・58条の2）。

（5）事業者に対する指示、業務禁止命令、業務停止命令

主務大臣は、特定商取引法上の各種事業者に対し、違反や行為の是正のための措置や消費者の利益保護を図るための措置を指示できる（特定商取引法7条・14条・22条・38条・46条・56条・58条の12）。

加えて悪質な事業者への対応強化の観点から、業務禁止命令制度（特定商取引法8条の2・15条の2・23条の2・39条の2・47条の2・57条の2・58条の13の2）、所在不明の違反業者への処分手続（特定商取引法66条の3～5）が設けられた。また、業務停止命令期間が従前から伸長され（特定商取引法8条・15条・23条・39条・47条・57条・58条の13）、刑事罰も従前から強化された（特定商取引法70条・71条等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（6）適格消費者団体による差止請求

消費者契約法上の適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の者に対して、不実のことを告げたり、重要事実を故意に告げなかった場合等に、その行為の差止めを請求することができる（特定商取引法58条の18～58条の24）。

（7）デジタル化への対応

社会やビジネスにおけるデジタル化の進展に対応するため、消費者からのクーリング・オフの通知や事業者が義務付けられている書面の交付等を、一定の要件を充たす場合に電磁的方法（電子メールの送付等）で行うことが認められている（特定商取引法9条・24条・40条等・4条・5条・18条・19条・37条・42条等）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　信販・割賦販売に関する法規制（割賦販売法）

この節で学ぶこと

割賦販売による取引は、①各回の支払いが少額であるため、勧誘に対する消費者の抵抗が小さい、②代金の支払いが後払いであるため、消費者は支払総額等への意識が希薄になりがちである、③消費者は、販売店、信販会社とそれぞれ別の契約を締結するといった複雑性がある、といった特性があり、こうした特性から消費者トラブルが生じやすい。そこで、購入者等の利益の保護、商品等の流通・役務の提供の円滑化、取引の健全な発達の観点から割賦販売法が制定されている。

この節では、割賦販売法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

割賦販売法による消費者の保護に関する基本的事項

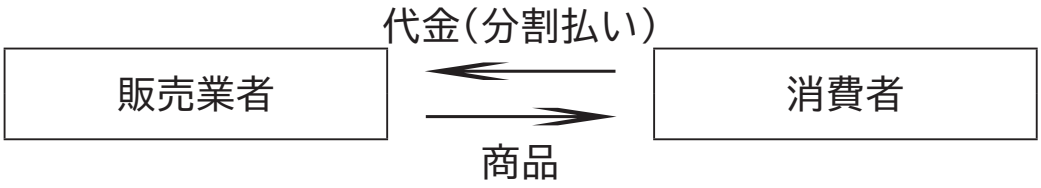
1　規制の対象となる取引

（1）割賦販売（狭義）

割賦販売（狭義）とは、商品・権利の代金・役務の対価を2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払うことを条件として、指定商品・指定権利を販売し、指定役務を提供することをいう（割賦販売法2条1項1号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

販売業者が消費者に商品を販売し、販売業者は、分割された代金を直接消費者から受領する取引である。販売業者と消費者との間で直接割賦販売を行うところから、「自社割賦」とも呼ばれる。



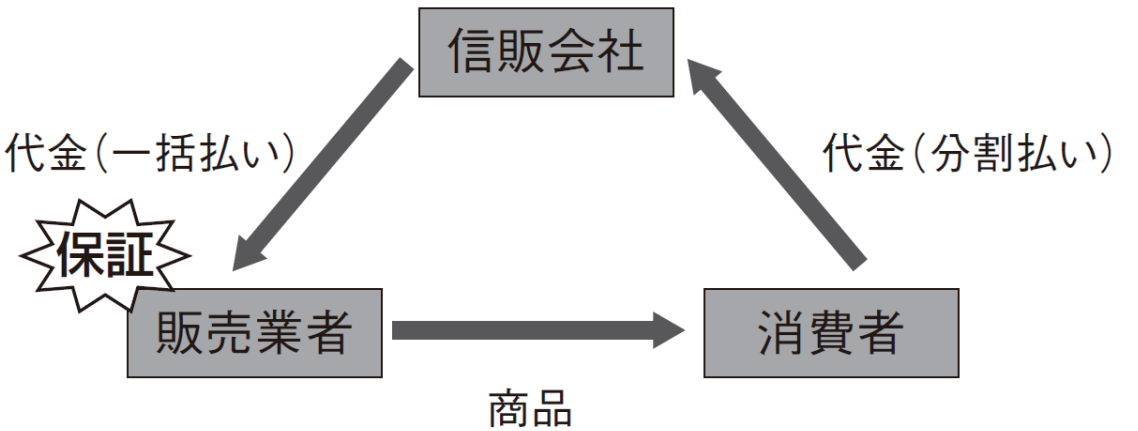
（2）ローン提携販売（狭義）

ローン提携販売（狭義）とは、カード等を利用した、購入商品・権利の代金に充てるためにする金銭の借入れで、2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して返済するという購入者等の債務を販売業者等が信販会社に保証して、指定商品・指定権利を販売し、指定役務を提供することをいう（割賦販売法2条2項1号）。

販売業者と提携した信販会社から、販売業者は先に商品代金を受領し、消費者は信販会社に代金を支払う取引である。自動車や宝石などの高額商品を購入する際に、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

販売業者が信販会社を消費者に紹介し、取引が行われることが多い。次の信用購入あっせんと異なるのは、ローン提携販売の場合には、販売業者が保証人となり、消費者の代金支払いが滞った場合、販売業者が保証債務を履行しなければならない点である。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

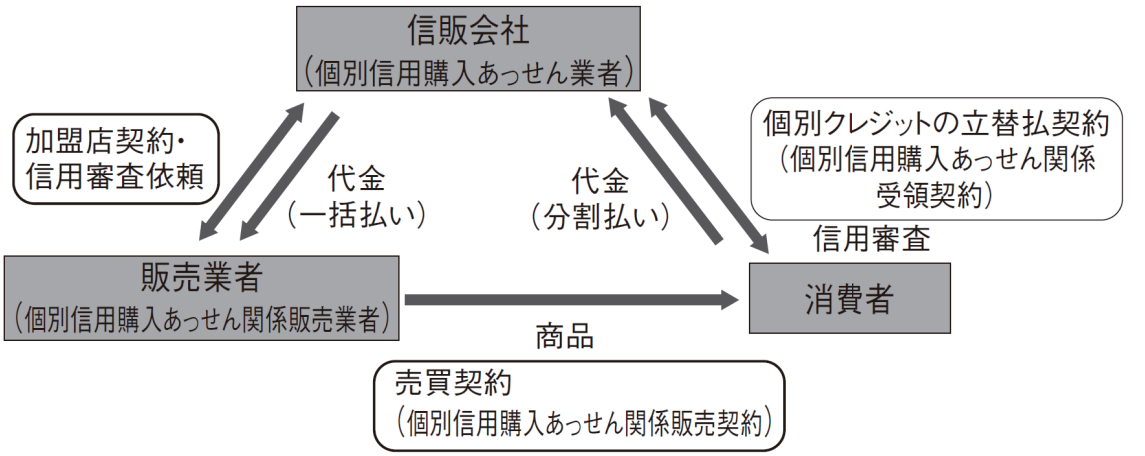
（3）信用購入あっせん

信用購入あっせんとは、特定の販売業者等が行う購入者等への商品・役務・（指定）権利の販売等を条件として、信販会社が、その代金等を販売業者等に交付するとともに、購入者等からその代金等相当額を2か月を超えるあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。信用購入あっせんには、カード等を利用して行う包括信用購入あっせんとカード等を利用しない個別信用購入あっせんがある（割賦販売法2条3項4項）。信用購入あっせんについては、割賦販売（狭義）およびローン提携販売（狭義）と異なり、指定商品・指定役務制はとられておらず、原則として、すべての商品および役務が規制対象となる。

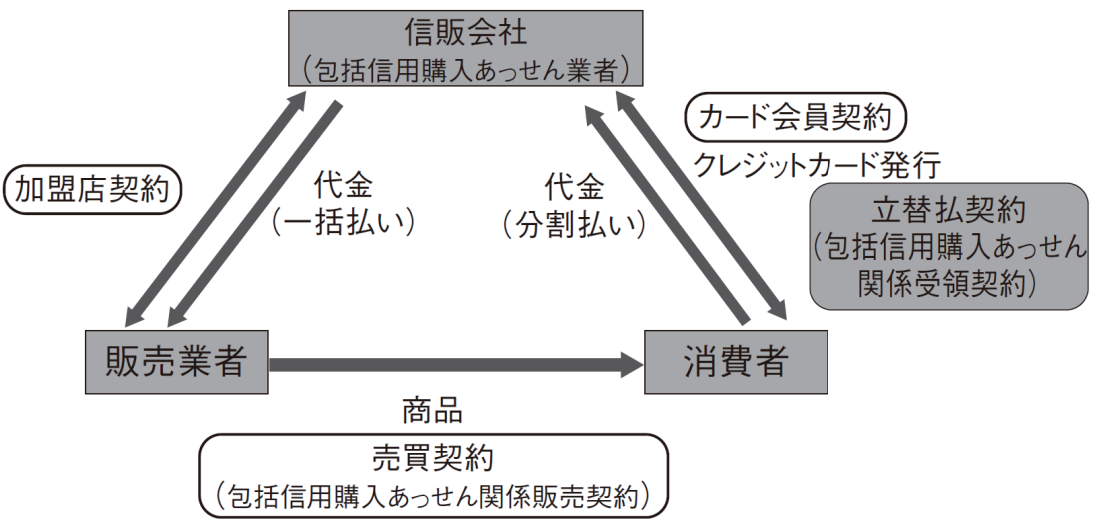
信用購入あっせんの種類	例
包括信用購入あっせん	信販会社が発行するクレジットカードを用いた取引（いわゆるクレジットカード取引）
個別信用購入あっせん	クレジットカードを利用せず、商品等を購入する際に、その都度（個別に）、クレジットを利用するための信販会社による信用審査を受けて利用するもの（いわゆる個別クレジット）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（包括信用購入あっせん：クレジットカード取引）



（個別信用購入あっせん：いわゆる個別クレジット）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（割賦販売法上の取引形態ごとの規制方法）

表中の引用条文はすべて割賦販売法上のものである。

	割賦販売（狭義）	ローン提携販売	包括信用購入あっせん	個別信用購入あっせん	前払式割賦販売	前払式特定取引
契約締結前の取引条件の開示等	○（3条）	○（29条の2）	○（30条）	○（35条の3の2）	○（3条）	×
契約締結時の書面の交付等（注1）	○（4条）	○（29条の3）	○（30条の2の3）	○（35条の3の8・35条の3の9）	○（4条）	×
クーリング・オフ	×	×	×	○（35条の3の10・35条の3の11）	×	×
過量販売の解除	×	×	×	○（35条の3の12）	×	×
不実告知等による取消権	×	×	×	○（35条の3の13～16）	×	×
契約の解除・期限の利益喪失についての制限	○（5条）	×	○（30条の2の4）	○（35条の3の17）	○（5条）	×
契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限	○（6条）	×（注2）	○（30条の3）	○（35条の3の18）	○（6条）	×
支払停止の抗弁権	×	○（29条の4・30条の4）	○（30条の4・30条の5）	○（35条の3の19）	×	×

（注1）書面の交付に代えて、電磁的方法により提供することができる（4条の2・29条の4・30条の2の3・35条の3の22）。

（注2）ただし、判例は、保証債務を履行した販売業者の求償権につき、割賦販売法6条を類推適用する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　割賦販売法の規制方法

(1) 契約締結前における情報開示

クレジットカード取引において、信販会社は、カード等の発行前に、利用者に対して、支払期間・回数、手数料の料率等の取引条件に係る情報を提供しなければならない(割賦販売法30条1項)。

個別クレジットにおいて、信販会社と加盟店契約・信用調査依頼をした販売業者等は、商品等の販売前に、消費者に対して、販売価格、代金の支払期間・回数、手数料の料率等を示さなければならない(割賦販売法35条の3の2第1項)。また、消費者と販売業者との間の売買契約が訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約等に該当する場合において、信販会社は、当該売買契約等に関する個別クレジット契約の立替払契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、当該契約に関する所定の事項を記載した書面(申込書面)を申込者に交付しなければならない(割賦販売法35条の3の9第1項)。この申込書面は、申込者の承諾を得て電磁的方法で提供することができる(割賦販売法35条の3の22)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）広告による情報開示

信販会社または販売業者は、取引条件について広告をする場合には、(1)で述べた契約締結前において開示されるべき内容のすべてを表示しなければならない(一括表示原則、クレジットカード取引については割賦販売法30条4項、個別クレジットについては35条の3の2第2項)。この申込書面は、申込者の承諾を得て電磁的方法で提供することができる(割賦販売法35条の3の22)。

（3）契約締結時の情報開示

クレジットカード取引において、信販会社は、カード会員契約・立替払契約の締結後遅滞なく、契約内容に係る情報を提供しなければならない(割賦販売法30条の2の3第1項)。また、この場合、クレジットカード会社と加盟店契約を締結した販売業者等も、遅滞なく、販売契約等の内容に係る情報を提供する義務を負う(割賦販売法30条の2の3第5項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

個別クレジットにおいて、販売業者等は、契約を締結した後、遅滞なく契約内容を記載した書面（契約書面）を消費者（購入者）に交付する義務を負い（割賦販売法35条の3の8）、さらに、販売契約等が訪問販売や電話勧誘販売等である場合には、信販会社も契約書面を交付しなければならない（割賦販売法35条の3の9第3項）。これらの契約書面はいずれも、購入者の承諾を得て電磁的方法で提供することができる（割賦販売法35条の3の22）。

（4）契約解除等の制限

信販会社は、賦払金（消費者が信販会社に分割で支払う代金）の支払いの遅滞があっても、20日以上の相当な期間を定めた書面等による催告を経た後でなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として契約を解除したり期限の利益を喪失させることはできない（クレジットカード取引について割賦販売法30条の2の4第1項、個別クレジットについて35条の3の17）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）遅延損害金の制限

信販会社は、損害賠償額の予定または違約金を定めたとしても、賦払金の支払いの遅滞により契約を解除した際の損害金については、法定利率以上の金額を請求することはできない（クレジットカード取引について割賦販売法30条の3、個別クレジットについて35条の3の18）。

（6）過量販売による解除

訪問販売または電話勧誘販売により日常必要とされる分量を著しく超える商品等を購入した者は、特定商取引法により購入契約を解除することができるが、さらに、この購入契約が個別クレジット契約を利用して行われた場合、購入者は個別クレジットの立替払契約も解除することができる（割賦販売法35条の3の12）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（7）不実告知等による取消権

購入者等は、個別クレジットを利用して訪問販売や電話勧誘販売等の契約をするに際して、販売業者等から契約内容に関して不実の事実を告知され、または故意の不告知によって、誤認して契約を締結したときは、売買契約等とともに個別クレジットの立替払契約を取り消すことができる。この場合には、信販会社は受領済みの賦払金を返還しなければならない（割賦販売法35条の3の13～16）。ただし、不実告知を原因とする取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない（割賦販売法35条の3の13第5項）。

（8）支払停止の抗弁

クレジットは、信販会社、販売業者等および購入者の三者間の取引であり、購入者は販売業者等との間で売買契約または役務提供契約を締結するとともに、信販会社との間でクレジット契約（立替金支払契約）を締結する。そして、この2つの契約は別個独立の契約であるため、本来は売買契約等に無効事由等があってもクレジット契約には影

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

響を及ぼさないはずである。しかし、それでは、購入者は、売買契約に無効事由等があっても、賦払金を支払わなければならなくなるため、購入者に酷な結果となる。そこで、割賦販売法は、クレジット契約と売買契約等の経済的一体性に着目して、クレジット契約を利用して商品等を購入した者は、購入契約に関して販売業者等に有する抗弁事由をもって、信販会社からの支払請求に対抗することができるとした（割賦販売法30条の4・35条の3の19）。

3　クーリング・オフ制度

（1）クーリング・オフ制度の概要

　個別クレジットを利用した契約が訪問販売や電話勧誘販売等に該当する場合、申込者または契約の相手方は、原則として、一定期間内に、個別クレジット契約の申込みを撤回し、または個別クレジット契約を解除することができる（割賦販売法35条の3の10・11）。いわゆるクーリング・オフである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、個別クレジット契約による取引であってもクーリング・オフを行使できない場合が定められている（割賦販売法35条の3の60第2項～4項）。

（2）クーリング・オフの行使期間

クーリング・オフを行使するには、契約書面または申込書面を受領した日のいずれか早い日から起算して、販売契約等が訪問販売、電話勧誘販売および特定継続的役務提供の場合は8日以内に、連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引は20日以内に申込みの撤回または契約の解除をする旨を記載した書面を発信する。この通知は、発信した時点で法的効力が生じる（発信主義）。

（3）クーリング・オフの効果

本来、個別クレジットの立替払契約と訪問販売の契約等は別個独立の契約であり、互いに影響を受けないのが原則である。しかし、割賦販売法では、当事者の合理的意思に合致するように、個別クレジットの立替払契約の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

みをクーリング・オフした場合でも、売買契約は解除されたとみなしている（割賦販売法35条の3の10第5項）。クーリング・オフの行使により個別クレジット契約と売買契約の両方が解除された場合、信販会社、販売業者等と消費者の三者間による清算関係が生じる。具体的には、販売業者が信販会社に対して立替金を返還する義務を負い、信販会社は消費者に立替金相当額を請求できない反面、消費者に対して受領済みの賦払金を返還する義務を負う。なお、特定商取引法上のクーリング・オフと同様に、信販会社は消費者に対して解除に伴う損害賠償や違約金を請求することはできない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　製品の安全にかかわる法律

この節で学ぶこと

消費者が、健康で文化的な消費生活を安心して送るためには、消費者の安全の確保が不可欠である。

この節では、消費生活に欠かせない製品安全に関する法律として、消費者安全法、製造物責任法、消費生活用製品安全法を取り上げ、各法律に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

製造物責任法による消費者の保護に関する基本的事項

1　消費者安全法

消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、消費者被害の発生または拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする法律である。

消費者安全法上、内閣総理大臣（消費者庁長官）は、消費者被害が重大であり、個別法令に基づく措置がない場

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

合には、事業者に対して必要な措置をとるべきことを勧告することができる（消費者安全法40条1項）。さらに、内閣総理大臣は、急迫した危険があるときには商品の譲渡等を禁止・制限することができる（消費者安全法41条）。なお、この禁止・制限命令に従わない場合には、商品回収等を命じることもできる（消費者安全法42条）。

2　製造物責任法

製造物責任法〔Product Liability Act〕のポイントは、製造物の欠陥によって、人の生命、身体または財産に被害が生じた場合に、製造業者等の故意・過失を問題とせず、単に、製造物の欠陥を要件として、製造業者等の責任を認めることである。

（1）製造物責任法の目的

製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産にかかる被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

の健全な発達に寄与することを目的とし（製造物責任法1条）、欠陥商品を流通させた製造業者等の責任を追及することとしている。なお、製造物責任法は、消費者庁所管の法令であり、一般に消費者保護関連法として説明されているが、同法の被害者は消費者に限られない。

（2）製造物責任法の内容

製造物責任法は、①法の目的、②用語の定義、③製造物責任、④免責事由、⑤責任追及期間の制限、⑥民法の適用、という内容の6か条から成る法律である。

ア）製造物〔Product〕の意味

製造物責任法の対象とされる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」と定義されている（製造物責任法2条1項）。製造または加工されたものとは、一般に大量生産、大量消費されることを前提に生み出されたもので、工業製品を意味する。農林水産物や鉱物は、加工された段階で「製造物」となる。

また、対象となる製造物が動産に限られているため、土地や建物などの不動産やサービスによって生じた損害には、製造物責任法の適用はない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）製造物責任法の対象である「製造物」から「不動産」が除外されている理由は何か。

A）不動産は、製造物責任法の立法過程での議論の結果、主に次のような理由で製造物から除外された。

① 製造物責任が本来対象としているのは、大量生産・大量消費という形態をとる工業製品としての動産であり、EU諸国も不動産を製造物責任の対象とはしていない。

② 建物の建設業者や土地の造成業者と、流通を経てその不動産を取得する者との間には、動産の製造者と消費者との関係とは相当異なる取引慣行がある。

③ プレハブ住宅の場合、大量生産・大量販売という点で動産に類似している部分も認められるが、オプション部分を含めると請負的要素が強い。

④ 不動産の欠陥については、主として不動産自体に生じた損害をどのように処理するのかが問題であって、民法の契約責任で十分対応でき、また、第三者に対する被害についても、民法の土地工作物責任で救済が図られている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）欠陥〔defect〕の意味

製造物責任法上、「欠陥」とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（製造物責任法2条2項）。安全性は、①製造物の特性、②通常予見できる使用形態、③製造業者が当該製造物を引き渡した時期、等を考慮して判断される。

また、製造物の欠陥には、設計上の欠陥、製造上の欠陥および指示・警告上の欠陥という3つの態様がある。

設計上の欠陥	製造物の設計について存在する欠陥である。例えば自動車のガソリンタンクの位置・構造に設計上の問題があり、自動車事故時に炎上しやすいことがこれに当たる。
製造上の欠陥	設計には問題がなかったが、その設計通りに製造されなかったことにより生じた欠陥である。例えば機械のネジが一部取り付けられていなかったことがこれに当たる。
指示・警告上の欠陥	設計上や製造上は問題がなかったが、その製品に存在する危険を取扱説明書や警告ラベルの貼付等によって消費者に知らせないことである。例えばアレルギー物質を含む食品を原材料として含む加工食品に、その旨を表示しないことがこれに当たる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）製造物の欠陥により損害を受けた者は、製造業者等の責任を追及するにあたり、民法709条に基づく不法行為責任を根拠とする場合と、製造物責任法を根拠とする場合とでは、どのような違いがあるか。

A）例えば、Xが家電量販店でパソコンを購入し、取扱説明書に従って使用していたところ、部品の一部の不具合が原因でパソコンが突然発火し、Xは火傷を負ったとする。この場合、Xは民法709条の不法行為の規定を根拠として、パソコンの製造業者に損害賠償を請求することができる。しかし、民法709条に基づく損害賠償請求においては、被害者が製造業者の故意または過失を立証しなければならない。実際はその立証には困難が伴う。

　これに対し、製造物責任法では、製造物に欠陥があり、これによって人の生命、身体または財産に損害が生じた場合、被害者は、原則として、製造業者の故意または過失を立証しなくても、欠陥によって損害が生じたこと等を証明して、製造業者に損害賠償を請求することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、損害が当該製造物についてのみ生じた場合には、製造物責任法は適用されないため、被害者は、製造業者に対し、民法709条に基づいて損害賠償請求をすることとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)責任を負う「製造業者等」の範囲

次の表に掲げる者は、製造物の欠陥により生じた被害につき責任を負う「製造業者等」に該当する(製造物責任法2条3項)。

(製造物責任を負う「製造業者等」の範囲)

製造物責任を負う製造業者等	具　体　例
・製造物を業として製造、加工または輸入した者(製造業者)	・製造物を製造したメーカー ・海外から製造物を輸入した事業者
・製造業者として製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者(表示製造業者) ・製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者(表示製造業者)	・OEM契約(注)に基づき供給された製品に、製造業者として氏名等を表示した者
・製造物の製造、加工、輸入または販売その他の事情から、製造物にその実質的な製造業者と認めることのできる表示をした者(実質的製造業者)	・大手のスーパーが、自社のブランド名で他の中小メーカーの製品を販売する場合におけるスーパー

(注)OEM契約については、第1章第6節2(2)参照

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

エ）製造物責任の対象となる「損害」

製造物責任法は、製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に被害が生じた場合に、製造業者等に損害賠償責任が生じると規定している（製造物責任法3条）。損害が当該製造物についてのみ生じ、その製造物から拡大した損害が生じなかった場合には、製造業者等は、製造物責任法上の責任を負わない（製造物責任法3条但書）。

オ）損害賠償の責任追及期間

次のいずれかの要件を充たした場合、被害者の損害賠償請求権は、時効により消滅する（製造物責任法5条）。

① 被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間請求しないとき（人の生命・身体が侵害された場合は5年間）
② 製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年間経過したとき
③ 食品や医薬品等の身体に蓄積することによって人の健康を害することとなる物質による損害、または、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が発生した時から10年を経過したとき

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　製造物責任に対する企業の対応

製造物責任法は、被害者保護を目的に制定された法律であり、製造業等の企業にとって、製造物を原因として損害を発生させた場合の法的社会的責任は重い。これに対応して、企業が取っている対策には次のようなものがある。

①　会社が一体となって製造物の欠陥を出さない体制の整備

製造業者として、安全で欠陥のない商品を作るよう今一度確認することである。その場合、社内の一部門だけで対策を担うのではなく、開発設計部門、製造管理部門、顧客対応部門など、すべての部門が一致協力して活動することが求められる。

②　製造物の安全性の指示・警告の完備

製造物自体に欠陥がなかったとしても、製造物の安全性に関する表示や警告が事実に即した適正さを備えていなければ、製造物の指示・警告上の欠陥として製造物責任を負うことになる。そのため、危険発生のおそれや注意すべき点が製造物自体に表示されているか、取扱説明書通りに使用することで安全性は確保されるのか等を十分にチェックする必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　消費者の声が企業にすぐ届くような体制の整備

製造物が市場に流通したあとでも、その製品を使用している消費者の声が速やかに届くように、消費者相談窓口を設置するなどして、いち早く商品の修理や改良ができるようにしておく。それにより、商品の欠陥による拡大損害の発生を防ぐことが重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　消費生活用製品安全法〔Consumer Product Safety Act〕

(1) 消費生活用製品安全法の目的

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品に起因する一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図ることを目的とする。具体的には、特定製品の製造および販売を規制し、特定保守製品の適切な保守を促進する。また、製品事故に関する情報の収集および提供等の措置を講じることにより、一般消費者の利益を保護する（消費生活用製品安全法1条）。

(2) 消費生活用製品とは

「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいうが、船舶安全法、食品衛生法、消防法などの他の法令で安全規制が図られている一部の製品は除かれる（消費生活用製品安全法2条1項、別表）。多くの家庭用電気製品やレジャー用品等が消費生活用製品に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 特定製品に関する規制と表示制度

ア)特定製品の分類と基準

「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、生命または身体に特に危害を及ぼすおそれが大きいと認められる製品で、政令で定めるものをいう(消費生活用製品安全法2条2項)。乗車用ヘルメットや乳幼児用ベッド、石油ストーブ等のうち一定の条件を充たす製品等が特定製品に該当する。

特定製品は、規制の度合いにより、特別特定製品と子供用特定製品に分類される(消費生活用製品安全法2条3項4項)。

主務大臣は、特定製品について技術基準を、子供用特定製品については使用年齢基準を、それぞれ主務省令で定める(消費生活用製品安全法3条1項2項)。

イ)販売規制とPSCマーク

特定製品の製造、輸入、または販売の事業を行う者は、原則として、技術基準に適合していることを示すPSCマークが付されているものでなければ、当該製品を販売・陳列してはならない(消費生活用製品安全法4条・13条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)届出事項の公表制度

主務大臣は、特定製品の届出があった場合、届出事業者の氏名または名称、特定製品の型式の区分など所定の事項を公表する(消費生活用製品安全法10条1項)。

(4) インターネット取引拡大への対応

インターネット取引の拡大に対応し、規制の実効性を確保するため、海外事業者を規制対象に含めている(消費生活用製品安全法2条10項)。また、取引デジタルプラットフォーム(DPF)提供者に対し、出品削除要請等をすることが可能となっている(消費生活用製品安全法32条の3第1項・39条の2第1項)。

(5) 特定保守製品の保守に関する措置

「特定保守製品」とは、長期間の使用に伴う経年劣化により特に重大な危害を及ぼすおそれが大きく、適切な保守を促進することが適当な製品をいう(消費生活用製品安全法2条5項)。これらの製品には、特定製造事業

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

者等の届出制度（消費生活用製品安全法32条の4第1項）、長期使用製品安全点検制度および長期使用製品安全表示制度が設けられている（消費生活用製品安全法32条の5・32条の6第1項）。主務大臣は、法令違反の特定製造事業者等に対し、必要な是正措置をとることを命ずることができる（消費生活用製品安全法32条の18）。

（6）製品事故等に対する措置

消費生活用製品の使用に伴う事故で、危害が発生し、製品の欠陥でないことが明らかでないものを「製品事故」といい（消費生活用製品安全法2条6項）、製品事故のうち死亡や重傷など危害が重大なものを「重大製品事故」という（消費生活用製品安全法2条7項）。

製造または輸入事業者は、重大製品事故を知った場合、10日以内に内閣総理大臣（消費者庁長官）に報告しなければならない（消費生活用製品安全法35条1項）。内閣総理大臣（消費者庁長官）は、危害防止のため必要があるときは、事故に係る製品名や内容など危険回避に資する事項を公表する（消費生活用製品安全法36条1項）。

事業者は、事故原因を調査し、必要と認めるときは、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

当該製品の回収その他の措置をとるよう努める（消費生活用製品安全法38条1項）。販売事業者やDPF提供者も、これらの措置に協力するよう努める必要がある（消費生活用製品安全法38条2項）。

製品の欠陥などにより重大製品事故が生じ、特に必要がある場合、主務大臣は製造または輸入事業者に対し、回収その他の必要な措置（危害防止命令）を命ずることができる（消費生活用製品安全法39条1項）。

また、内閣総理大臣（消費者庁長官）は、報告を怠るなどの違反があった事業者に対し、体制整備を命ずることができ（消費生活用製品安全法37条1項）、命令違反者には刑事罰が科される（消費生活用製品安全法58条4号5号・60条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の消費生活用製品安全法等の改正

2024年6月に、消費生活用製品等による一般消費者の生命または身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、各種の措置を講ずることが必要であることから、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が成立した（2025年12月25日施行）。消費生活用製品安全法の改正の概要は、次の通りである。

①海外事業者による国内管理人の選任（消費生活用製品安全法2条10項・6条2号・11条4項）
②取引DPF提供者への出品削除要請（消費生活用製品安全法32条の3第1項・39条の2第1項）
③子供用特定製品の規制創設（消費生活用製品安全法4条2項・12条の2第1項2項・13条3項）
④子供用特定製品の中古品特例（消費生活用製品安全法4条3項4号）
⑤法令等違反行為者の公表（改正消費生活用製品安全法46条の2）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

本改正は、インターネット取引の安全確保と子供の安全確保という2つの側面から規制を強化しているが、特に海外事業者やプラットフォーム事業者が法律の適用対象となった点で、ビジネス上の対応が重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD